

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2155/2539

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
ขอนแก่น

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นางสมบัติ พลอยศรีกอง กับพวก

โจทก์

นายวรวิทย์ ศรีวะรมย์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 219 ตี, มาตรา 221

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษกักขังแทนโทษจำคุก ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน คดีจึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ตี และไม่สามารถรับรองให้ฎีกาตามมาตรา 221 ได้ การรับรองให้ฎีกาของอัยการสูงสุดจึงไม่ชอบ

คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300, 390 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43(4), 157 พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535 มาตรา 27 เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสซึ่งเป็นบทหนักที่สุด พิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยได้วางเงินชดเชยค่าเสียหายให้โจทก์ร่วมต่อศาลเป็นจำนวน 30,000 บาท อันเป็นการบรรเทาความเสียหายส่วนหนึ่งแล้ว จึงเห็น

ควรลงโทษจำเลยสถานเบา จำคุก 4 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 2 เดือน ไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยต้องโทษจำคุกมาก่อนจึงเห็นควรเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นโทษกักขังมีกำหนด 2 เดือน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 23

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องว่าอัยการสูงสุดได้รับรองให้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงแล้ว ปรากฏตามหนังสือที่ อส*.0015.4/15136ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2539 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยจึงยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกาว่า อัยการสูงสุดได้รับรองฎีกาให้จำเลยแล้ว จำเลยจึงมีสิทธิฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ ขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งรับฎีกาของจำเลย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษกักขังแทนโทษจำคุก ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน คดีจึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ตี และไม่สามารถรับรองให้ฎีกาได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 221ฎีกาของจำเลยที่ขอให้ศาลรอลงโทษเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงไม่สามารถรับรองให้ฎีกาได้ตามกฎหมายดังกล่าว การรับรองให้ฎีกาของอัยการสูงสุด จึงไม่ชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 221 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยนั้นชอบแล้วให้ยกคำร้อง"

(กนก พรรณรักษา-พิมล สมานิตย์-สมชัย สายเชื้อ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ